



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 5123/2014/1/CA1

///raná, 03 de noviembre de 2017.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: **"INC. APELACIÓN EN AUTOS: MOSCOVICH, SILVIO DARIO C/ ANSES S/ AMPARO LEY 16986"**, Expte. N° FPA 5123/2014/1/CA1, proveniente del Juzgado Federal N° 2 de Paraná y;

CONSIDERANDO:

I- Que llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la demandada a fs. 48/52, contra la sentencia de fs. 44/47 vta. que rechaza el planteo de falta de legitimación pasiva opuesto por la ANSES; hace lugar a la excepción de prescripción, declara prescriptas las diferencias devengadas con anterioridad a los dos (2) años previos a la fecha de interposición de la acción (art. 82 de la ley 18037); hace lugar a la demanda y declara la inconstitucionalidad para el caso concreto del art. 125 de la ley 24241 en cuanto impide al actor gozar del haber mínimo garantizado por el Estado Nacional a los miembros de la clase pasiva; dispone que ANSES proceda de manera inmediata a integrar el beneficio de renta vitalicia previsional del actor y abone la diferencia existente con el haber mínimo garantizado por el Estado Nacional, garantizando las pautas de movilidad jubilatoria que sobre el mismo se vayan produciendo, con más el retroactivo correspondiente por el período no prescripto; impone las costas a la demandada, regula honorarios y tiene presente la reserva del caso federal.

El recurso se concede a fs. 54, y quedan los autos en estado de resolver a fs. 77.



II- Que agravia a la accionada la admisibilidad formal de la acción intentada, por entender que el amparo no es la vía más idónea para dilucidar las cuestiones planteadas por el actor. Refiere también al rechazo de la excepción de falta de legitimación pasiva y argumenta que si el accionante se encuentra percibiendo su pensión por renta vitalicia, ANSES es ajena a esa prestación. Asimismo, cuestiona la condena a abonar el haber mínimo garantizado, la imposición de costas a su parte y hace reserva del caso federal.

III- Que el actor ocurre a la jurisdicción y deduce formal acción de amparo contra la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a fin de que se le ordene abonar la diferencia entre el haber que percibe de Orígenes AFJP en concepto de renta vitalicia previsional, y el haber mínimo vigente garantizado por la ley 24241, con más retroactivo e intereses.

El *a quo* hizo lugar a la acción promovida y contra dicha decisión se alza la apelante.

IV- a) Que, en primer lugar, este Tribunal entiende que la vía del amparo es apta para resolver el conflicto planteado.

Ello por cuanto el objeto de la pretensión es de neto carácter alimentario, toda vez que se solicita la equiparación entre lo que percibe el actor en concepto de renta vitalicia y el haber mínimo garantizado por el Estado.

El art. 2 de la ley 16.986 establece que "La acción de amparo no será admisible cuando: a) Existan recursos o remedios judiciales o administrativos que permitan obtener





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 5123/2014/1/CA1

la protección del derecho o garantía constitucional de que se trate".

En el presente caso, la alternativa de deducir una demanda de conocimiento pleno no se condice con la premura y urgencia que requiere el debate. Nótese que con la sola mención de los derechos que se encuentran en juego, todos ellos de carácter alimentario, la vía de amparo aparece como la más adecuada a los fines de salvaguardar los derechos que el actor entiende conculcados.

Morello y Vallefin destacan que "Lo importante como criterio discriminador, a nuestro juicio, no es que el justiciable pueda contar con diversos medios que resultarían *a priori* aptos, sino si el tiempo que ellos insumieran en su ejercicio concreto, lejos de satisfacer la tutela demandada, resultaría susceptible de causar un perjuicio irreparable... Para expresarlo con énfasis, el amparo procede no obstante la existencia de otros procedimientos, si su tránsito puede ocasionar un daño grave e irreparable" (El amparo-Régimen Procesal, 2ª edición, 1995, LEP, p. 35).

b) Que al abordar el agravio de la accionada relativo al rechazo de la excepción de falta de legitimación pasiva corresponde recordar lo dicho por la CSJN en Fallos 338:1092 respecto de que corresponde al Estado el deber de adoptar las disposiciones necesarias para asegurar el nivel adecuado de las prestaciones. Ello surge con claridad del artículo 14 bis, tercer párrafo, de la Constitución Nacional en tanto expresa que "El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: ... jubilaciones y pensiones móviles...".



Este mandato es suficiente para considerar a ANSES -órgano encargado de la administración de las prestaciones y los servicios nacionales de la Seguridad Social- con capacidad procesal suficiente para ser llamada al proceso en calidad de demandada. Por ello el agravio planteado a su respecto, debe ser desestimado.

c) Que la CSJN se ha pronunciado en relación al fondo de la cuestión debatida en los autos "ETCHART, FERNANDO MARTIN C. ANSES S/ AMPAROS Y SUMARISIMOS" (Expte. N° E.261.XLVIII, sentencia del 27/10/2015), oportunidad en la que sentó doctrina que como "...no resulta razonable privar al actor del mínimo de ingresos garantizados por el Estado Nacional al resto de los pasivos comprendidos en el sistema único de jubilaciones, corresponde reconocer su derecho a percibir de la ANSES las sumas necesarias para que su prestación alcance dicho mínimo vital".

Por ello, y teniendo en cuenta que es doctrina de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación que, aun cuando ella sólo decide en los casos concretos que le son sometidos y que sus fallos no resultan obligatorios para otros análogos, es deber de los jueces inferiores conformar sus decisiones a aquéllos (cfr. Fallos 307:1094), corresponde rechazar el agravio propuesto y confirmar la resolución apelada.

d) Que en cuanto a la apelación por la distribución de costas y el pedido de imposición en el orden causado con fundamento en el art. 21 de la ley 24463, debe señalarse que dicha norma no resulta aplicable al presente caso en tanto éste no ha sido deducido por la vía prevista en el Capítulo II de la ley citada y en el cual se encuentra





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 5123/2014/1/CA1

inserto el precepto invocado. Por ello, se desestima también este agravio.

Por todo lo expuesto, se rechaza el recurso de apelación interpuesto y se confirma la sentencia dictada, con costas en esta instancia a la apelante vencida (art. 68, primer párrafo, del C.P.C. y C.N.).

V- Que corresponde regular los honorarios habidos en la presente instancia, los pertenecientes a los Dres. Lionel Miguel Saiz, Marina Veronica Singh, Valeria Pais Miller, Priscila Jozami y Magali Batto en la suma de Pesos Ciento Ochenta (\$180,00) a cada uno -art. 14 de la ley 21839 t.o. por ley 24432-.

Por ello, **SE RESUELVE:**

Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y confirmar la sentencia dictada, con costas a la vencida (art. 68, primer párrafo, del C.P.C. y C.N.).

Regular los honorarios habidos en la presente instancia, los pertenecientes a los Dres. Lionel Miguel Saiz, Marina Veronica Singh, Valeria Pais Miller, Priscila Jozami y Magali Batto en la suma de Pesos Ciento Ochenta (\$180,00) a cada uno -art. 14 de la ley 21839 t.o. por ley 24432-.

Tener presente la reserva del caso federal efectuada.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

CINTIA GRACIELA GOMEZ DANIEL EDGARDO ALONSO MATEO JOSÉ BUSANICHE

**ANTE MÍ
HECTOR RAUL FERNANDEZ
SECRETARIO**

